吉安峡江城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目“10·30”一般高处坠落事故调查报告

吉安市政府事故调查组

2026 年 3 月

2023年10月30日7时40分许，峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目施工作业人员在2#科研楼一层模板支架加固西北角柱模过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人重伤，直接经济损失约184.78万元。事故发生后，企业未按照国家有关规定报告，后经峡江县建筑业生产事故大起底排查发现。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）等有关法律法规及规章规定，2026年1月9日，吉安市政府对本次事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房城乡建设局、市总工会、峡江县政府等相关单位派员参加的吉安峡江城南工业园孵化园建设项目“10·30”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请市纪委监委介入事故调查、市检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、查阅资料、问询谈话和综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失以及事故信息报送过程，认定了事故性质和责任，查清了相关单位和人员责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题提出了防范措施建议。

经调查认定，峡江县城南工业园孵化园建设项目实为峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目，故本次事故名称

更改为吉安峡江城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目“10·30”一般高处坠落事故。本次事故是一起因施工现场安全管理混乱，作业人员安全意识淡薄、未佩戴安全带进行违规作业所造成的一般生产安全责任事故，且事故发生后施工单位存在瞒报事故行为。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目工程，位于峡江县工业园区百花供电所对面，总建筑面积60000平方米，工程包括7#、9#、11#、12#、13#标准厂房和2#科研楼、14#宿舍楼等。该项目于2023年7月开工，2025年5月19日竣工。项目建设单位为峡江县工业园区建设投资有限公司（以下简称园投公司），施工总承包单位为江西康祥久建设工程有限公司（以下简称康祥久公司），监理单位为江西政鑫工程项目管理有限公司（以下简称政鑫公司）。2023年8月，园投公司将项目全部移交峡江县家玉峡房地产开发有限公司（以下简称家玉峡公司），项目建设单位变更为家玉峡公司。

2023年9月25日，峡江县自然资源局与园投公司签订土地回收协议书。2023年11月3日，峡江县自然资源局正式挂牌该建设用地。2023年12月14日，峡江县自然资源局与家玉峡公司和康祥久公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，获得该项目用地使用权。家玉峡公司于2024年1月12日取得《建设用

地规划许可证》,2024 年 1 月 30 日取得《建设工程规划许可证》,2024 年 6 月 7 日取得《建筑工程施工许可证》。该项目开工令时间为 2024 年 6 月 7 日，实际开工时间为 2023 年 7 月。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.园投公司，成立于 2002 年 3 月 1 日，2023 年 7 月 20 日至 2025 年 4 月 18 日，法定代表人为谢某生，统一社会信用代码 91360823739170****，2023 年 7 月至 8 月为项目建设单位。公司住所位于峡江县水边镇城南工业园区创新创业孵化大楼,公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本贰亿柒仟万元。经营范围包括许可项目:水利工程建设监理，水利工程质量检测，农业转基因生物加工，农业转基因生物产品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁，市政设施管理，物业管理，水资源管理，水文服务，工程管理服务，水利相关咨询服务，水利情报收集服务，非常规水源利用技术研发，土地使用权租赁,土地整治服务,土地调查评估服务,人工造林,园林绿化工程施工,城市绿化管理,规划设计管理,林产品采集,林业产品销售，农业机械服务，林业机械服务，机械设备销售，机械设备租赁，普通机械设备安装服务，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，专业设计服务，农业机械销售，农业机械租赁，农业园艺服务，农业生产托管服务，农业机械制造，农业专业及辅

助性活动，农业科学研究和试验发展，农业面源和重金属污染防治技术服务，融资咨询服务，非融资担保服务，科技中介服务，中草药种植，中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023 年 7 月 10 日，园投公司与康祥久公司签订《建设工程施工合同》，项目负责人为江某军，业主代表为习某峰。

2.家玉峡公司，成立于 1992 年 9 月 1 日。2021 年 10 月 21 日，峡江县城市发展投资集团有限公司收购原峡江县房地产综合开发公司股权，企业名称变更为峡江县家玉峡房地产开发有限公司，法定代表人为付某平，统一社会信用代码 913608237511102****，2023 年 8 月至 2025 年 5 月为项目建设单位。公司住所位于吉安市峡江县高铁新区峡江城投公司 4 楼，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本肆亿元整。经营范围包括许可项目：房地产开发经营，建设工程监理，建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住房租赁，非居住房地产租赁，市场营销策划，土地使用权租赁，承接总公司工程建设业务，房屋拆迁服务，集贸市场管理服务，园区管理服务，旅游开发项目策划咨询，游览景区管理，市政设施管理，企业管理咨询，机械设备租赁，污水处理及其再生利用，票务代理服务，工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年11月10日，家玉峡公司与康祥久公司签订《建设工程施工合同》，工程承包范围为施工图范围内的所有工程，业主代表兼项目办负责人邹某。

3.康祥久公司，项目施工总承包单位，成立于2020年9月3日。2022年7月7日，峡江县城市发展投资集团有限公司收购康祥久公司股权，2022年7月7日至2023年10月18日法定代表人为付某平，2023年10月18日至今法定代表人变更为谢某辉，2024年3月底以前总经理为付某平，统一社会信用代码91360823MA39AD****,公司住所位于吉安市峡江县水边镇元阳路城投集团公司4楼，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本贰仟零壹拾万元，经营范围包括许可项目：各类工程建设活动，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工，土石方工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级;《建筑业企业资质证书》编号D336214238;《安全生产许可证》编号（赣）JZ安许证字〔2021〕040044，许可范围：建筑施工，有效期：2021年1月29日至2024年1月29日。2023年7月10日，康祥久公司组建峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目经理部，项目经理吴某瑛（二级建造师证书编号：赣2362016201659525），安全员娄某庆〔安全生产考核合格证书编号：赣建安C3（2022）0179588〕，

施工员杨某格（土建施工员培训合格证编码：03622101000900000045），质量员谢某辉，材料员边某。

4.政鑫公司，项目监理单位，成立于2010年11月30日，法定代表人为戚某霞，统一社会信用代码91360823566251****。公司住所位于吉安市峡江县水边镇百花路以北（金街）写字楼9层15号，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰佰万元。资质类别及等级为房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级，《工程监理资质证书》编号：E236006587，有效期至2027年11月23日。2023年7月7日，政鑫公司委派人员组成峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期的工程项目监理机构，总监理工程师龙某军（房建、市政执业证书编号：00603593），专业监理工程师聂某兴（监理工程师资格编号：02120250536000002112），签订《建设工程监理合同》时间为2024年1月12日。

（三）事故发生单位安全管理情况

康祥久公司落实安全生产主体责任不到位，未取得任何许可证组织施工，对施工作业人员未进行安全教育培训及安全技术交底，仅由班组长每日口头提醒注意安全；在脚手架已拆除且未回填到位的情况下，继续安排人员进行临边作业且未佩戴安全带。

（四）事故发生经过

2023年10月30日6时30分许，施工作业人员黄某群、吴某明（伤者）、方某成、王某等人进入峡江县城南工业园和美药

业三期固体剂生产一期项目2#楼施工现场，两人一组进行施工作业，吴某明与方某成组成一组在一层模板支架上加固西北角柱子（见图1）。7时40分许，吴某明踩着方料对第三道柱箍进行加固，方某成在地面上捡方料，看到吴某明在移动过程中突然掉落到地下室顶板阳台，再弹到地下室底板外地面后滚落至水沟（水沟深约1.5米，宽约1米，水深约1米），面部朝下，躺在水沟里一动不动。方某成看到后，边呼叫边从东边斜道赶往出事地点。几分钟后，黄某群、王某等工友听到呼喊后陆续赶到坠落现场，黄某群和方某成搭梯子从水沟把吴建明抱上来，放在旁边地面上。8时许，王某拨打120急救电话。8时10分许，峡江县人民医院医护人员到达事故现场。经过几分钟的抢救后，120医护人员将吴某明送往峡江县人民医院救治。8时20分许，120救护车离开后，项目经理吴某瑛、安全员娄某庆、康祥久公司法定代表人兼副总经理谢某辉、项目总监龙某军和专监聂某兴等人陆续到达现场。

（五）事故现场情况

事故发生在峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目2#科研楼，施工作业人员在模板支架上加固一层西北角柱子，不慎坠落到地下室顶板阳台，再弹到地下室底板外地面后滚落至水沟，水沟深约1.5米，宽约1米，水深约1米，坠落高度约4米。

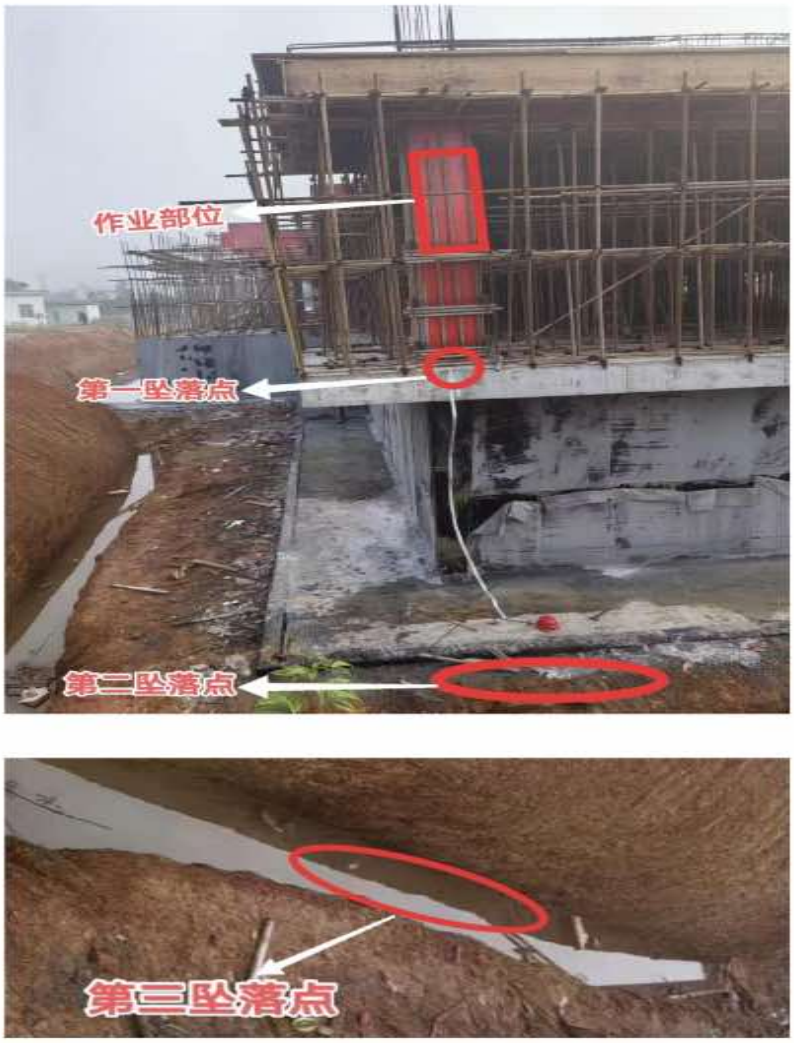


图 1　事故现场图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员受伤情况

吴某明，男，汉族，55 岁，浙江衢州人，身份证号码：330821197010 24****。2024 年 11 月 29 日，经吉安市劳动能力鉴定委员会鉴定，鉴定为壹级伤残，完全生活自理障碍。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》

（GB6721-1986）核定，本次事故造成直接经济损失184.78万元（不含事故罚款）。

（七）事故相关的气象情况

2023年10月30日7-8时：阴转晴，东北风1级，最低气温14℃，最高气温27℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，2023年10月30日8时30分许，现场施工作业人员到项目部办公室向安全员娄某庆报告事故情况，娄某庆接到报告后向项目经理吴某瑛报告，并一起赶赴事故现场，此时120救护车已离开。吴某瑛到达事故现场了解情况后依次将事故情况电话报告谢某辉、邹某、龙某军，谢某辉立即将事故情况报告康祥久公司总经理付某平，付某平收到事故情况后未按照国家有关规定向有关部门报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

2023年10月30日7时40分许，现场施工作业人员方某成看到吴某明坠落后立即边呼叫边从东边斜道赶往事发地点。附近听到呼喊后的黄某群、王某一起和方某成对吴某明进行营救，黄某群和方某成搭梯子从水沟把吴某明抱上来，放在旁边地面上，随后王某拨打了120急救电话。几分钟后，峡江县人民医院医护人员到达事故现场，经120医护人员初步诊断，吴某明受外伤，神志昏迷，口吐水泡，无呼吸心跳停止，当场对伤者进行了输液，

随后将伤者送往峡江县人民医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

2023年10月30日8时30分许，120救护车将伤者吴某明送至峡江县人民医院。经医生诊断，吴某明颈椎骨折、急性呼吸衰竭、急性呼吸窘迫综合征、溺水性肺水肿。病情严重，建议转上级医院进一步治疗。12时00分，吴某明转至南昌大学第一附属医院行手术治疗。进一步诊断为颈椎骨折（C3-6，主诊断；C5爆裂性）、四肢瘫痪、溺水、吸入性肺炎、创伤性蛛网膜下腔出血、头皮血肿、肺部感染、肝钙化灶，建议转康复科加强康复治疗，指导四肢功能锻炼。2024年6月20日，吴某明出院转至峡江县人民医院入院治疗；2024年11月8日，出院在家自行康复治疗。

事故发生后，康祥久公司派人积极对接伤者医疗工伤等事宜。2024年2月5日，峡江县人社局依据《工伤保险条例》第十四条第一项[1]规定，认定吴某明为工伤。2025年4月21日，康祥久公司与伤者家属在峡江县劳动人事争议仲裁委员会达成仲裁调解，明确支付伤者医疗费、一次性伤残补助金、停工留薪期工资、生活护理费、住院伙食补助费、停工留薪期护理费和伤残津贴共计379941.37元。依据《工伤保险条例》第三十四条[2]、

[1]《工伤保险条例》第十四条第一项规定：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。

[2]《工伤保险条例》第三十四条规定：工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。

第三十五条[3]等规定，自2025年5月起，康祥久公司每月支付伤者伤残津贴4500元，另按月支付生活护理费、基本养老保险费、基本医疗保险费合计3198.5元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场施工作业人员能够迅速自发地对吴某明进行应急救援，并及时拨打120急救电话；峡江县人民医院急救中心能够立即调度并出动救援力量；康祥久公司在获悉事故后，能及时前往峡江县人民医院和南昌大学第一附属医院协助救治，并妥善做好善后处置，未引发负面舆情。但康祥久公司总经理付某平未按照国家有关规定报告事故信息，致使事故瞒报，造成不良影响。

三、事故直接原因

施工作业人员吴某明在脚手架已拆除且未回填到位的情况下进行临边加固柱模作业时，未佩戴安全带，且未正确佩戴安全帽，站立不稳，致其从约4米的高处坠地。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

---

[3]《工伤保险条例》第三十五条规定：职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受以下待遇：

（一）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一级伤残为27个月的本人工资，二级伤残为25个月的本人工资，三级伤残为23个月的本人工资，四级伤残为21个月的本人工资；

（二）从工伤保险基金按月支付伤残津贴，标准为：一级伤残为本人工资的90%，二级伤残为本人工资的85%，三级伤残为本人工资的80%，四级伤残为本人工资的75%。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额；

（三）工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，停发伤残津贴，按照国家有关规定享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于伤残津贴的，由工伤保险基金补足差额。

职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，由用人单位和职工个人以伤残津贴为基数，缴纳基本医疗保险费。

1.家玉峡公司。建设单位安全生产首要责任落实不到位，未督促检查各参建单位安全生产工作，未对参建单位安全生产进行统一协调管理；项目未批先建，在未取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》的情况下，擅自开工建设；对项目管理人员督促管理不严，事故发生时相关人员不在岗履职，未能及时消除安全隐患。

2.康祥久公司。未落实安全生产责任制和安全生产规章制度，未按规定配备专职安全生产管理人员；未对作业人员开展安全教育培训，未建立安全培训档案，未按要求开展班前安全教育及安全技术交底，仅由班组长每日口头提醒；安全巡查检查不到位，对作业人员在脚手架已拆除、基坑未回填情况下违规临边作业，以及未按规定佩戴安全带、正确佩戴安全帽等行为，未及时发现、制止和纠正；施工现场管理混乱、职责不清，施工日志记录流于形式，无签字、无现场情况记载；事故发生时项目部及现场安全员均不在岗履职，现场作业人员处于失管状态。

3.政鑫公司。未依法履行建筑施工监理责任，未严格审核开工条件，在项目未取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》且未办理工程质量、安全监督手续的情况下，仍同意开工；监理日志记录不规范，未如实反映施工现场安全管理情况，多处日志未经总监理工程师或总监代表审核签字；未督促施工单位开展作业人员安全教育培训及安全技术交底；事故发生时监理人员不在岗，未对临边作业实施旁站、

巡视检查，未能及时发现并制止违规作业行为。

（二）有关监管部门、单位

1.原峡江县住房和城乡建设局。未认真履行行业领域安全生产监管职责，对峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目未取得《建筑工程施工许可证》擅自建设的行为未及时发现并有效制止；未依法履行综合行政执法职责，下达责令停止违法行为通知书后，未按规定实施行政处罚，导致项目长期违法施工；对峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目施工及监理单位履职不力问题失察失管，对施工现场安全管理缺失、安全教育培训和安全技术交底不到位等隐患，未及时查处并督促整改。

2.峡江县自然资源局。未依法履行自然资源和规划工作职责，将《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》核发和临时用地审批等事务权限赋权给峡江县工业园区管委会后未进行有效监管；对峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目未取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》擅自开工建设的违法行为未及时制止处置，导致项目长期违法施工。

3.峡江县工业园区管委会。未依法履行属地安全监管职责，对园区内建筑工程安全监管缺位，对峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目没有取得任何许可证擅自施工的违法行为未予制止，甚至默许园投公司施工；家玉峡公司接手项目后，

仍未督促整改非法施工问题，导致该项目工程长期非法施工。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中重伤免予追究责任人员

吴某明，男，群众，木工，模板加固人员，安全意识淡薄，未佩戴安全带、未正确佩戴安全帽违规临边作业，站立不稳，导致高空坠落。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]、《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）》（JGJ80-2016）第3.0.5条[5]等规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中受重伤，完全生活自理障碍，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现公职人员履职方面的问题线索按照管理权限移交有关部门依法依规进行处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.付某平，男，中共党员，时任家玉峡公司法定代表人兼康祥久公司总经理，负责家玉峡公司和康祥久公司全面工作。作为建设单位主要负责人，安全管理职责落实不到位，督促检查各参建单位的安全生产工作不到位，未对各参建单位安全生产工作统一协调、管理；作为施工单位主要负责人，未落实本单位全员安

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.5条规定：高处作业人员根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

全生产责任制，督促检查项目部安全管理人员在岗履职情况不力，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，生产安全事故隐患未能及时消除，未能组织实施本单位安全生产教育和培训计划。事故发生后，收到事故信息后未按规定报告。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、三、五、七项[6]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[7]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款[8]等规定，对事故发生负有重要领导责任，对事故瞒报负有直接责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定对其给予行政处罚。

2.邹某，男，群众，家玉峡公司授权担任峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目办负责人，负责现场管理工作。其落实安全管理职责不到位，督促施工单位隐患整改不到位，对事故发生负有管理责任，责成公司按照企业管理规定对其给予处理，并将处理情况报市安防办备案。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[8]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款规定：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

3.谢某辉，男，群众，时任康祥久公司法定代表人、副总经理，分管峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目。未落实本单位全员安全生产责任制，督促检查项目经理安全管理人员履职情况不力；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，未能组织实施本单位安全生产教育和培训计划。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、三、五项[9]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款[10]等规定，对事故发生负有主要领导责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

4.吴某瑛，女，群众，康祥久公司授权担任峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目经理，负责项目安全、质量、进度方面的管理工作。其未落实安全管理职责，对项目安全管理不到位，急于赶进度，在脚手架已拆除且地下室未回填到位、外架和防护网未搭设的情况下违规施工的问题长期存在，未能及时消除安全事故隐患。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款规定：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

第二十一条第二款[11]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款[12]等规定，对事故发生负有管理责任。建议发证机关依据《建设工程安全生产管理条例》规定对其给予处理，具体由市住房城乡建设局办理，并将处理情况报市安防办备案。

5.娄某庆，男，中共党员，康祥久公司授权担任峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目安全员。其履行安全生产管理职责不到位，未编写安全日志，未进行施工现场监督管理，未组织参与安全教育培训。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、五项[13]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条[14]等规定，对事故的发生负有安全生产管理责任。建议由峡江县城乡建设和交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予处理，并将处理情况报市安防办备案。

---

[11] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款规定：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[12] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条第一款规定：项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、五项规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[14] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条规定：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

6.戚某霞，女，群众，时任政鑫公司法定代表人。作为公司安全生产第一责任人，未落实国家有关安全生产法律法规政策，对公司监理工作领导不力，对工程项目监理部督促检查不到位，安全生产责任落实不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、五项[15]等规定，对事故发生负有监理重要领导责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

7.龙某军，男，群众，政鑫公司授权委托担任峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目总监理工程师。其监理履职不到位，在工程项目未取得施工许可证的情况下同意开工，监理日志从未签署审查意见，未督促施工单位及时消除生产安全事故隐患，对施工单位项目经理和安全员履职不到位的情况监督不力。事故发生时，未安排监理人员在作业现场监理旁站。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[16]、《建设工程监理规范（GB / T 50319-2013）》（GB / T 50319-2013）第 4.2.1 条第 8 目[17]和《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》（建市〔2015〕35 号）第一款第三项[18]，

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、五项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[16] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[17] 《建设工程监理规范》（GB / T 50319-2013）第 4.2.1 条第 8 目规定：总监理工程师应履行下列职责：组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

[18] 《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》第一款第三项规定：建筑工程项目总监理工程师是指经工程监理单位法定代表人授权，代表工程监理单位主持建筑工程项目的全面监理工作并对其承担终身

对事故发生负有监理主要领导责任。建议由发证机关依据《建设工程安全生产管理条例》规定对其给予处理，具体由市住房城乡建设局办理，并将处理情况报市安防办备案。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.家玉峡公司。履行建设单位安全生产责任不到位，未对各参建单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未定期检查各参建单位的安全生产工作，未及时发现并督促安全事故隐患整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[19]之规定，对事故发生负有管理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

2.康祥久公司。未认真落实项目施工企业的安全生产主体责任，未按规定配备专职安全生产管理人员，施工现场安全管理力量不足，未对施工作业人员进行教育培训，安全巡查检查不到位，未及时发现并消除安全事故隐患。事故发生后，未按照国家有关规定报告，致使事故瞒报。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[20]、第四十一条第二款[21]、《生产安

责任的人员。建筑工程项目开工前，监理单位法定代表人应当签署授权书，明确项目总监。项目总监应当严格执行以下规定并承担相应责任：工程监理单位应当选派具备相应资格的监理人员进驻项目现场，项目总监应当组织项目监理人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施工程监理，按照规定对施工单位报审的建筑材料、建筑构配件和设备进行检查，不得将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[22]、《建设工程安全生产管理条例》第三十六条[23]和第五十条[24]、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质〔2008〕91号)第十三条第一项第3目[25]等规定，对事故发生和瞒报负有管理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定对其给予行政处罚。

3.政鑫公司。履行安全生产管理监理职责不力，监理制度落实不到位，未有效落实安全生产责任制，对项目未批先建问题未有效监督，未能及时督促消除安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[26]、《建设工程安全生产

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[22] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款规定：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[23] 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条规定：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

[24] 《建设工程安全生产管理条例》第五十条规定：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

[25] 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条第一项第3目规定：总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（一）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

管理条例》第十四条第二款和第三款[27]等规定，对事故发生负有安全生产管理监理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其给予行政处罚。

（五）对有关部门和单位的处理建议

1.责成峡江县自然资源局对峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目非法使用土地情况进行调查处理。

2.责成峡江县城乡建设和交通运输局对峡江县城南工业园和美药业三期固体剂生产一期项目未批先建情况进行调查处理。

3.责成峡江县自然资源局、峡江县城乡建设和交通运输局、峡江县工业园区管委会、峡江县城市发展投资集团有限公司深刻反思，认真总结事故教训，向峡江县政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全管理混乱，企业主体责任落实不力

建设单位家玉峡公司、施工单位康祥久公司均为峡江县城市发展投资集团有限公司下属单位，项目安全管理混乱，现场日常安全监管严重不足，安全生产职责落实不到位，未及时发现安全隐患并督促整改。项目经理、安全员和施工员履职流于形式，安全检查不到位，未及时督促安全问题隐患整改；监理单位项目总监理工程师和监理员未有效落实监理职责，对施工作业人员在地

[27] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款和第三款规定：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

下室未回填、外架和防护网未搭设的情况下长期施工的行为，未予制止也未及时消除生产安全事故隐患。各参建单位安全生产职责不清、主体责任未落实，日常安全检查形同虚设，对问题隐患整改重视不足，且存在未批先建、长期违法施工问题，最终导致事故发生。

（二）教育培训缺失，员工安全意识淡薄

施工单位对项目负责人、安全员和施工员开展三级安全教育培训不到位，以工作部署会代替安全教育培训、以监理例会代替安全生产会议，且未形成会议记录。尤其是现场施工作业人员安全教育培训缺失，仅以口头提示代替，导致现场作业人员安全意识、素质偏低，岗位职责不清，未具备本岗位安全操作所需的知识和技能即上岗，罔顾安全、麻痹大意、冒险作业现象普遍。吴建明未佩戴安全带、未正确佩戴安全帽的情况下，独自在地下室未回填、未搭设外架和防护网的危险环境下加固模板，因方料松动不慎从模板支架上坠落，造成严重事故伤害和不可挽回的损失。

（三）监管执法缺位，宽松软虚现象突出

行业监管部门对建设单位、施工单位和监理单位安全生产监管不到位，存在失管漏管、执法不严、违法不究等问题，未能有效防范事故发生。其中，峡江县自然资源局对储备土地监管不力，对制止非法用地行为，也未有效监督《建筑用地规划许可证》和《建筑工程规划许可证》办理流程；峡江县工业园区管委会明知家玉峡公司未获得相应许可证擅自开工，仍未移交其违法行为，

默许康祥久公司长期违法施工；原峡江县住房和城乡建设局执法不严，在下达停止违法行为通知书后，未采取行政强制措施、未实施行政处罚，致使施工现场安全管理完全失控。

（四）法律意识薄弱，事故信息未及时上报

事故发生后，施工单位康祥久公司作为事故信息报送责任主体，未按照相关法律法规要求及时向峡江县政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；建设单位和监理单位也未上报。相关单位对《中华人民共和国安全生产法》规定的职责不清，对事故性质判定不准，对重伤认定程序不清，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求报送信息，法律法规意识淡薄。

七、事故整改和防范措施

（一）强化企业安全生产主体责任

项目建设、施工等单位要健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动企业安全生产责任全员全岗位全覆盖。建设单位要履行安全生产首要责任，督促、协调、管理各参建单位，定期开展安全检查，及时发现并督促整改安全问题；施工单位要强化安全管理人员履职管理，规范用工制度，严格落实安全生产管理责任，做好现场管理、作业技术交底和作业人员岗前培训，加强现场安全监督检查，严把各环节、各部位安全关；监理单位要严格依法依规及工程建设标准实施监理，加强施工现场安全巡查，对安全隐患及时签发监理联系单，严重隐患签发暂缓施工通

知书并及时报告建设单位，对拒不整改或不停止施工的及时上报监管部门。

（二）强化教育培训和施工现场管理

针对建筑施工人员流动性大的特点，要抓实岗前安全教育培训，提升从业人员和安全管理人员的安全意识和操作技能。严格落实从业人员三级安全教育培训，确保从业人员熟悉施工现场安全风险、掌握必备安全知识，解决安全生产“不懂不会”问题。强化作业现场安全管理，按照安全技术标准及现场施工条件，落实高处坠落人防、技防、物防、智防等防范措施，严格执行作业前技术交底和特种作业人员持证审核制度，坚决制止“三违现象”，保障安全施工，杜绝同类事故再次发生。

（三）强化属地监管责任落实

峡江县要深刻汲取事故教训，举一反三，落实安全生产属地管理责任，加强安全监管力量建设，督促企业健全完善安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全教育培训，完善风险防范化解机制，提升安全生产水平。破除重点项目监管顾虑，主动履行行业和属地监管职责，对检查发现的问题督促限期整改、闭环销号，对整改不到位的问题隐患要跟进复查、严格执法，严厉打击未批先建等非法违法行为，防范遏止事故发生。

（四）严格落实事故信息报送规定

施工单位作为事故信息报送责任主体，要加强对《中华人民

共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的学习，熟练掌握事故信息报送要求。事故发生后，现场人员应立即报告本单位负责人；单位负责人接到报告后1小时内向事故发生地负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；负有安全生产监督管理职责的有关部门接报后逐级上报，每级上报时间不得超过2小时。对事故性质认定把握不准的，先报送再调查核销。对不按规定报送事故信息特别是迟报、谎报或者瞒报事故的，依法依纪严肃查处，坚决杜绝此类行为。